



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0058691-61.2017.8.26.0050 C-**
Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Réu: **CLAUDIO CORREA FERNANDES**

Vistos.

CLÁUDIO CORREA FERNANDES,

qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 05 de julho de 2017, por volta das 20h30min, na Rua Modelar, nº 40, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo, cento e uma porções de cocaína para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, quando resolveram pela abordagem. Na abordagem e revista localizaram o denunciado na posse de uma sacola, dentro da sacola havia cento e um invólucros, contendo cocaína e a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) em seu bolso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Informalmente questionado, o denunciado contou que realizava o abastecimento das bocas de fumo da Região.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 121), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 123/124), com final interrogatório do réu (fls. 125).

Em memoriais, pleiteou a D. Promotora de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 129/132); pugnando o D. Defensor pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, a outorga de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade (fls. 136/145).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 14/15 e de exame químico-toxicológico de fls. 107/109.

Calado no flagrante (fls. 08), foi o réu interrogado em Juízo às fls. 125, ocasião em que negou a increpação contida na denúncia, dizendo que os policiais que o detiveram são os mesmos que o conduziram

0058691-61.2017.8.26.0050 - lauda 2

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

anteriormente à delegacia, sob a alegação de que praticara o tráfico de drogas, pelo qual se viu condenado criminalmente.

Bem por isso, forjaram flagrante em seu desfavor, com o intuito único de prejudicá-lo.

Tais considerações não merecem prosperar.

Com efeito, a prova oral acusatória de fls. 123/124 segue no sentido de que o acusado, positivamente reconhecido em audiência, ao pilotar a motocicleta, demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura policial e, por conta disso, acabou abordado e revistado.

O acusado escondia, sob a blusa de frio que trajava, a sacola contendo os pinos de cocaína, o numerário e o telefone celular indicados na inicial acusatória.

Indagado, o réu confessou informalmente, dizendo que “fazia o recolhe e o abastecimento das biqueiras da região” (sic).

Convém anotar que o réu foi abordado em conhecido ponto de venda de drogas.

Sendo assim, não se verifica a vislumbrada fragilidade, até porque nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de policiais, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.

Não há qualquer informação, no sentido de que os mesmos policiais acima referidos tivessem participado da abordagem ao réu, que resultou, ao final, na condenação pela prática de crime similar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Reincidente específico (fls. 89/105 e 110).

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que acresço da sexta parte, por conta da reincidência, totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do sentenciado, de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três diárias mínimas.

O instituto da reincidência é constitucional e não caracteriza "bis in idem", notadamente porque melhor atende ao princípio da individualização das penas, sendo impeditivo da redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei em comento.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar CLÁUDIO CORREA FERNANDES, qualificado às fls. 17, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, por subsumir-se ao disposto no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Não faz jus a qualquer benefício, mormente o apelo em liberdade, porquanto a custódia decorrente do flagrante foi revigorada pela prolação deste "decisum".

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressaltando que os demais regimes prisionais desatendem



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração dos entorpecentes apreendidos e encaminhamento do numerário, cujo perdimento é declarado em favor da União.

P.R.I.C..

São Paulo, 04 de outubro de 2017.

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO